

Manifestação Técnica — PLC nº 103/2026

Ofício: CVL nº 1279/2026 | **Órgão:** SMDE — Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico | **Data:** maio de 2026

Em atenção ao Ofício CVL nº 1279/2026, referente ao PLC nº 103/2026, de autoria do Vereador Paulo Messina, que acrescenta parágrafo único ao art. 53 da LC nº 229/2021 (Reviver Centro), submetendo os incentivos fiscais a reavaliação bienal para reduzir o déficit habitacional e coibir locações de curta duração, esta Subsecretaria posiciona-se em sentido **contrário** à proposta.

O art. 53 institui benefícios fiscais às obras de retrofit do Reviver Centro — incentivos que atuam sobre a **produção** de moradia na área central. A LC 229/2021, porém, já submete o programa a avaliação periódica: o art. 67 determina que "esta Lei Complementar será avaliada a cada dois anos e revista em até dez anos" (§ 2º) (CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO. "Lei Complementar nº 229, de 14 de julho de 2021", 2021). A reavaliação bienal proposta é redundante.

O defeito ultrapassa a redundância. O incentivo do art. 53 atua sobre a decisão de investir em obra, não sobre a de destinar imóvel existente à locação temporária: atrelar o combate à locação de curta duração à reavaliação do incentivo é descompasso entre instrumento e finalidade — objetivo que se alcança por zoneamento, registro e teto de diárias, como o registro obrigatório de Nova York, que cortou em mais de 90% a oferta irregular (GALLET DREYER & BERKEY. "The Impact of New York City's Short-Term Rental Law", GDB Law, 2025), via que o Município já constrói no PL nº 2265/2026. Pior, converter a reavaliação em alavanca para reduzir o benefício injeta incerteza sobre seu valor futuro; sendo o retrofit investimento irreversível e de retorno longo, isso eleva o custo de esperar e desestimula o aporte privado (DIXIT, A.; PINDYCK, R. "Investment under Uncertainty", Princeton University Press, 1994). Arrisca-se reduzir a produção habitacional que o programa — já com 7.334 unidades autorizadas sob desenho estável (SMDU. "Relatório Mensal de Acompanhamento do Programa Reviver Centro", Prefeitura do Rio, 2025) — busca ampliar, agravando o déficit habitacional que o próprio PL invoca.

Nesse sentido, o PLC nº 103/2026 aloca objetivo legítimo em instrumento inadequado, duplica avaliação que a LC 229/2021 já prevê e ameaça a estabilidade dos incentivos de que o Reviver Centro depende. Esta Subsecretaria posiciona-se em sentido **contrário** ao PLC nº 103/2026.